

1502001-30.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAELA MARIA DA SILVA SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Rafaela Maria da Silva Santos (menor de 21 anos) e Francisco José da Silva Filho, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502001-30.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502001-30.2020.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAELA MARIA DA SILVA SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Rafaela Maria da Silva Santos (menor de 21 anos) e Francisco José da Silva Filho, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 28 de setembro de 2020, por volta das 16:50h, na Avenida Irdi, 10, Cumbica, em Guarulhos, agindo em concurso, guardavam, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 32 porções de maconha, com peso líquido total de 475,77 gramas, e 353 porções de cocaína, com peso líquido total de 83,15 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, policiais militares, em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram uma correria de pessoas, entre elas o acusado Francisco, que saía de um barraco e, ao perceber a viatura, retornou para o interior da residência, o que motivou a abordagem. Os servidores adentraram o imóvel, encontraram o denunciado escondido no banheiro e, pouco após, se depararam com a acusada Rafaela, a qual alegou ser dona do imóvel. Em busca pelo local, os policiais encontraram as porções dos tóxicos, além do valor de R\$111,00 em notas trocadas.

O acusado Francisco foi notificado (fl. 253), apresentou defesa prévia (fls. 243/248) e em 05 de abril de 2022 foi recebida a denúncia com relação a ele.

Rafaela foi citada por edital (fl. 158 e 160) e, verificada a hipótese do art. 366 do CPP, a suspensão do processo ocorreu em 24 de março de 2021 (fl. 174). No curso da instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela absolvição, no que foi secundado pela defesa.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de fls. 11/12, pelos laudos toxicológicos de fls. 196/198 e 199/201, pelas fotografias de fls. 22/23 e 27/28 e pelos demais laudos de fls. 188/189, 190/192 e 193/195.

Os policiais militares narraram no procedimento inquisitivo (fls. 3 e 4) e no contraditório que, em patrulhamento, avistaram uma correria de pessoas e, entre elas, o réu, que saía de um barraco, mas que, ao perceber a presença da viatura, retornou repentinamente para o interior do imóvel, o que motivou a abordagem. Relataram que ingressaram no imóvel, encontraram o acusado escondido no banheiro e, pouco depois, apareceu Rafaela, que afirmou ser proprietária da residência e que Francisco não residia ali. Informaram que, em busca no banheiro onde estava Francisco, localizaram os entorpecentes, bem como a quantia de R\$111,00 em moeda trocada, ao que, indagados informalmente, Francisco alegou comprar drogas de Rafaela e esta, que o entorpecente era de Francisco. Acrescentaram que, quando os réus conversaram, parecia que se conheciam, embora não se relacionassem. Contaram que, na delegacia, em conversa com a mãe da denunciada, esta não afirmou que os réus formavam um casal.

Extrajudicialmente (fls. 5 e 6), os acusados negaram a prática do crime de tráfico. Rafaela aduziu que estava no barraco de Leno, cujos demais dados desconhece, quando os policiais invadiram o local. Informou que usava drogas e que Leno não se encontrava na residência. Sobre as drogas, afirmou que não sabia da existência, que não conhecia Francisco e que ele somente iria usar entorpecentes no local.

Francisco, por sua vez, alegou que, assim que entrou no barraco de Zé, onde foi apenas para tomar água, viu Rafaela, que nada fazia, e, na sequência, os policiais invadiram o local. Afirmou que Zé não estava na residência e que tem conhecimento que a viela é ponto de droga e que a droga encontrada não lhe pertencia.

Durante a audiência, Francisco disse que o proprietário da casa é José, namorado da denunciada. Alegou que, enquanto retornava para a comunidade, ao perguntar por José, foi abordado pelos policiais, que na sequência entraram no imóvel. Contou que não havia entrado no barraco antes da abordagem.

Respeitado entendimento diverso, não há como, pelas provas produzidas, concluir que os fatos ocorreram conforme consignado na inicial acusatória. Os dois denunciados, extrajudicialmente, negaram a prática do tráfico, e não restou apurado a quem pertencia a casa. Os réus aduziram que não eram proprietários nem moradores, e indicaram terceiro como sendo o dono. Tal pessoa não foi identificada pela polícia.

Do que se vê do auto de apreensão, nenhum objeto pessoal de qualquer dos denunciados foi apreendido no local, e isso corrobora a versão de que aquela não era a casa onde residiam. Logo, se o imóvel era de terceiro, e ali os agentes se dirigiram para consumir entorpecente, é possível que o tóxico apreendido não estivesse na posse de ambos.

Nenhum dos agentes foi visto com o tóxico. A ré permaneceu dentro da casa, e no cômodo onde foi surpreendida não havia nada de ilícito. O réu, é verdade, foi encontrado no banheiro, e era lá que estava a droga. Entretanto, quando questionados, os policiais não disseram que o réu, no momento em que estava a sair do barraco, trazia consigo substâncias ilícitas.

Diante deste panorama, não há como saber se os réus estavam traficando ou se, na casa, simplesmente funcionava uma biqueira e o traficante havia conseguido sair instantes antes. Pode ter sido isso o que ocorreu; como pode igualmente ser que a droga pertencesse a um dos denunciados, ou talvez a ambos. Não dá para saber com segurança.

Não há óbice para que a decisão seja estendida à ré. Embora ela não tenha participado da instrução, o resultado dessa lhe é benéfico.

Isto posto, julgo improcedente esta ação penal e, em consequência, absolvo os acusados Rafaela Maria da Silva Santos e Francisco José da Silva Filho da imputação que lhes foi deduzida nestes autos, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

O aparelho celular apreendido, caso não seja reclamado dentro do prazo do art. 123 do CPP, poderá ser leiloado. A pochete e o papel com anotações de contabilidade deverão ser destruídos. O dinheiro poderá ser restituído ao proprietário.

P.R.I.C.Guarulhos, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA